



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעת:

שוורצמן אילנה
באמצעות ב"כ עו"ד גבאי עידן
החרושת 18, רמת השרון

הנתבעים:

-נגד-

1. טל ניצה
2. טל ליאור
3. נציגות הבית המשותף
באמצעות ב"כ עו"ד אברהמים ביאן
מגידל שמס, רמה"ג 12438, ת.ד 3703

פסק דין

תביעה לצו עשה לחיוב הנתבעים בתיקון ליקויי רטיבות בדירתם וברכוש המשותף, בהתאמה; וכן למתן צו לתיקון נזקי רטיבות בדירת התובעת, לצורך השבת מצבה הפיזי של הדירה לקדמותו.

רקע כללי וההליך

1. התובעת בעלת דירה בבית משותף, הידוע כגוש 12567 חלקה 67 הנמצא ברחוב אורטל 25 יקנעם עילית (להלן – **הבית המשותף**). דירת התובעת הרשומה כתת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- חלקה 1, ממוקמת מתחת לתת חלקה 3 שבבעלות נתבעים 1-2 (להלן – **הנתבעים**).
נתבעת 3 היא נציגות הבית המשותף (להלן – **הנציגות**).
2. זמן קצר לאחר הגשת כתב התביעה הוגשה בקשה דחופה למתן סעד זמני. הבקשה הועברה לתגובת הצד שכנגד. בהחלטה נוספת שניתנה, התבקשו הצדדים להודיע עמדתם ביחס לאפשרות שימונה מומחה מטעמי, דבר שעשוי לייתר את הצורך בהגשת כתב הגנה ובקיום דיון. התובעת והנציגות הסכימו. הנתבעים הודיעו כי סגרו את חדר הרחצה בהוראת המאתר מטעמם ומשהופסקה הנזילה, אין צורך במינוי מומחה. בנסיבות אלו, נקבע התיק לדיון.
3. בדיון שהתקיים בתאריך 19.09.22 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם (למען התובעת שאותה העת לא הייתה מיוצגת), הוריתי בהסכמת הצדדים על מינויו של מר ליאוניד ניקלשפארג כמומחה מטעמי לצורך איתור הליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת, ככל שיימצאו כאלו.
4. חוות דעת המומחה הוגשה בתאריך 27.10.22 (להלן – **חוות הדעת**), וממצאיה הצביעו על נזקי רטיבות בדירת התובעת שמקורם בעיקר מליקויים בדירת הנתבעים וכן מליקויים בחזית הבניין, באזור מסתורי כביסה של דירות הצדדים.
5. בהחלטה מתאריך 31.10.22 שניתנה בזיקה לחוות הדעת, ניתנו הוראות ביחס לחקירת המומחה והפניית שאלות הבהרה, והצדדים התבקשו להודיע עמדתם עד ליום 16.11.22.
6. בתאריך 03.11.22 הגישו הנתבעים את ההודעה הבאה, במסגרתה תיארו את לבטיהם ביחס לדרך ניהול הגנתם בתיק:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"כבוד המפקחת מאפשרת לנו להגיש שאלות הבהרה למומחה או לבקש את חקירת המומחה...למען האמת אנו מתלבטים מחד....מאידך....נסביר עמדתנו...טרם החלטנו בדבר משום שקודם כל עלינו לשקול את סוגיית בקשה לצירוף צד ג' היא חברת הביטוח...עלינו גם לשאול את עצמנו אם בעצם מתן שאלות הבהרה על נושא שלא נתבע אנו מכשירים בפועל את הסטיה מהחזית...לפיכך אנו נמצה את הימים שנקבעו למתן הודעה באם עלינו לבקש שאלו הבהרה או חקירה נגדית ואולי אף נבקש ארכה לאור פניה לחברת הביטוח"

7. בהחלטה מתאריך 05.11.22 הוריתי על מחיקת ההודעה, והנתבעים התבקשו לפעול בהתאם להחלטה מיום 31.10.22. מכאן הגישו הנתבעים בקשות שונות, בהן בקשה להארכת המועד להפניית שאלות הבהרה למומחה, בקשה להארכת מועד לחקור את המומחה ובקשה לאפשר כניסתו של נציג חברת הביטוח מטעמם, לדירת התובעת, לצורך בחינת צירופה של זו כנתבעת נוספת בתיק.

8. בהחלטה מתאריך 01.12.22 נקבע שמטעמים של סמכות עניינית, אין אפשרות לצרף את חברת הביטוח להליך, ומשכך אין הצדק להארכת המועד כמבוקש. למרות זאת, ולפנים משורת הדין, ניתנה לנתבעים ארכה עד ליום 07.12.22, להגשת שאלות הבהרה למומחה ובקשה לחקירתו. הנתבעים הגישו לתיק שאלות הבהרה, ובהחלטה מיום 12.12.22 אושרה הפניית חלק מהשאלות למומחה.

9. בתאריך 28.12.22 הגישה התובעת בקשה ליתן צו להגשת סיכומים בצינה כי הנתבעים העבירו אמנם את השאלות למומחה, אך לא העבירו את ההחלטה מיום 12.12.22, המורה למומחה להשיב עליהן; למרות שהמומחה הפנה את הנתבעים לכך, שלא הומצאה לו ההחלטה המתירה את הפניית השאלות להתייחסותו, ישבו הנתבעים בחיבוק ידיים ולא עשו דבר בעניין. בתאריך 29.12.22 הועברה בקשת התובעת למתן צו לסיכומים, לתגובת הנתבעים עד ליום 04.01.23; הנתבעים לא הגיבו, וביום 16.01.23 ניתן צו לסיכומים.

10. סיכומי התובעת והנציגות בעניין הוצאות ההליך הוגשו ביום 29.01.23; בעקבותיהם, הגישו הנתבעים בקשה לביטול הצו לסיכומים, שהוגשה על ידי "רחלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

גרינברג ויין אייל"; הבקשה נדחתה מהטעם שהנתבעים מיוצגים על ידי עו"ד יוסי נקר, ולא הובא טעם לייצוגם על ידי אחר, שלפי הנחזה, אינו עורך דין (ראו החלטה מיום 01.02.23).

11. בחלוף שבועיים ימים הגישו הנתבעים בקשה נוספת לביטול הצו לסיכומים, אף היא נדחתה (ראו החלטה מיום 27.03.23).

12. בתאריך 01.03.23 הגישו הנתבעים סיכומיהם. בניגוד להחלטה המורה על הגשת סיכומים ביחס להוצאות ההליך, כללו סיכומי הנתבעים טענות נוספות החורגות מעניין זה.

טענות הצדדים בסיכומיהם

סיכומי התובעת

13. בסיכומיה, עתרה התובעת לחיוב הנתבעים והנציגות בביצוע העבודות שעליהן המליץ המומחה בחוות דעתו, תוך הטלת פיקוח על ביצוע העבודות. כמו כן ביקשה התובעת לחייב את הנתבעים ואת הנציגות בסכום של 31,154 ₪. לפי הפירוט הבא: 700 ₪ - בגין משלוח מכתב התראה קודם להגשת התביעה; 12,000 ₪ בצירוף מע"מ – בגין שכר טרחת עו"ד עבור הייצוג בהליך; 700 ₪ בגין הוצאות שהוטלו על הנתבעים בהחלטה מיום 01.12.22; 669 ₪ בגין האגרה ששולמה בפתיחת התיק; 2,925 ₪ בגין עלות חוות דעת מומחה שצורפה לכתב התביעה; 4,760 ₪ בגין תשלום חלקה של התובעת בשכר המומחה המוסכם; 2,400 ₪ בגין אובדן ימי עבודה וסכום נוסף בן 7000 ₪ בגין טרדת התובעת, בזבוז זמן ואבדן ימי עבודה שנגרמו לה משנת 2017 ועד היום, כתוצאה מהליקויים בדירת הנתבעים.

סיכומי הנציגות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. בסיכומיה ביקשה הנציגות לחייב את התובעת בתשלום שאינו פחות מסך של 680 ₪ וכן לחייבה בתשלום שכר טרחת עו"ד וזאת בשים לב לממצאי חוות הדעת שהטילו על נציגות אחריות מזערית. לטענת הנציגות התביעה נגדה היא עניין של מה בכך וזוטי דברים ומעולם היא לא התעלמה מפניות התובעת אליה בדרישה לבצע תיקונים כלשהם.

סיכומי הנתבעים

15. בפתח סיכומיהם טענו הנתבעים שלא קיימת רטיבות בדירת התובעת, ומכל מקום, מעולם לא התחמקו מאחריותם לפעול לתיקון ליקויים בדירתם. התובעת עצמה מודה שלא מדובר ברטיבות שמקורה בליקוי חדש אלא בליקוי קודם שלא טופל כראוי, לגביו כבר שולם לה פיצוי.

16. חוות דעת המומחה המוסכם חסרת כל ערך. המומחה ממליץ לבצע עבודות לחשיפה ולבדיקת חיבורי צנרת דלוחין וביוב ולבצע עבודות תיקון או החלפה של הצנרת, בהתאם לממצאים שיתגלו, כלומר המומחה קבע שאין ממצאים לליקויים בחיבורי צנרת דלוחין וביוב. למעשה המומחה אומר "תפרקו, תפתחו ותבדקו", ולכן המומחה לא ביצע את מלאכתו.

17. חוות דעת עוסקת בטענות שלא בא זכרן בכתב התביעה והנתבעים מתנגדים לשינוי חזית.

18. המומחה מפרט בסעיף 11.1 עד 11.4 בדבר קיום הליקויים בדירת הנתבעים, אך לא מציין ה הסיבה לליקויים. לא נקבע בחוות הדעת שישנה תקלה בצנרת בדירת הנתבעים, ומדובר לכאורה בכשלי איטום, אלו מצויים באחריות הקבלן שבנה את הבניין.

חוות דעת המומחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. בחוות הדעת קבע המומחה קיומם של סימני רטיבות בחדרים הבאים בדירת התובעת: חדר שירות, מזווה חדר שירות, חדר רחצה כללי, חדר רחצה הורים וחדר הורים. כתמי עובש נמצאו גם בפינת תקרת הסלון, באזור שמתחת למרפסת דירת הנתבעים.

20. בסעיף 11 לחוות הדעת קבע המומחה שמקורות הרטיבות בדירת התובעת הם כדלקמן:

- א. ליקויים בחדר רחצה כללי בדירת הנתבעים.
- ב. ליקויים בחדר רחצה הורים בדירת הנתבעים.
- ג. ליקויי צנרת דלוחין בחדר שירות בדירת הנתבעים.
- ד. ליקויים בחזית הבניין, באזור מסתורי כביסה בדירות התובעת והנתבעים.
- ה. עיבוי פנימי בדירת התובעת, הגורם להיווצרות עובש בפינת תקרת סלון, באזור שמתחת למרפסת דירת הנתבעים.

21. בסעיף 12 על תתי סעיפיו פירט המומחה מהן העבודות הדרושות לטיפול בליקויים שבדירת הנתבעים והן בליקויים שברכוש המשותף, בצינו בסעיף 12.5 שחלק מפרטי העבודות עשויים להשתנות לאחר ביצוע עבודות הפירוק.

הליקויים בחדר רחצה כללי בדירת הנתבעים:

22. בסעיף 12.1 לחוות הדעת קבע המומחה מהן העבודות שעל הנתבעים לבצע לצורך תיקון הליקויים בחדר רחצה כללי בדירתם:

- א. לפרק מקלחון וכלים סניטריים אשר מותקנים על גבי רצפת החדר.
- ב. לפרק רצפת החדר ושורה תחתונה של חיפוי קירות.
- ג. לפרק חיפוי לאורך צינור ביוב של אסלה וחיפוי סביב צינור ביוב משותף, עד לגובה של כ-20 ס"מ לפחות מעל פני ריצוף החדר.
- ד. לחשוף ולבדוק חיבורי צנרת דלוחין וביוב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ה. לבצע עבודות תיקון או החלפת צנרת, בהתאם לממצאים.
- ו. לבצע רולקות בטון במפגשי רצפת בטון/ קירות, לבטון סביב צינורות דלוחין
- ז. ולצקת הגבהת בטון/ קוביית בטון סביב צינור ביוב משותף, בגובה של כ-10 ס"מ מעל רצפת בטון.
- ח. לבצע עבודות איטום, באמצעות מריחת יסוד ו-2 שכבות חומר איטום ביטומני, כך שחומר האיטום יעלה על גבי הקירות עד לגובה כ-15 ס"מ מעל פני הריצוף.
- ט. לאחר ייבוש סופי של חומר האיטום (בהתאם להוראות היצרן), לבצע בדיקת הצפת מים ברצפת החדר, במשך 72 שעות.
- י. להשלים ריצוף וחיפוי קירות, להרכיב כלים סניטרים ומקלחון.
- יא. לאטום סביב ברז "אנטרפוף" וסביב אביזר "נקודת מים" בקיר פינת מקלחת.

הליקויים בחדר רחצה הורים בדירת הנתבעים:

23. בסעיף 12.2 לחוות הדעת קבע המומחה מהן העבודות שעל הנתבעים לבצע לצורך תיקון הליקויים בחדר רחצה הורים בדירתם:

- א. לפרק מקלחון וכלים סניטריים אשר מותקנים על גבי רצפת החדר.
- ב. לפרק רצפת החדר ושורה תחתונה של חיפוי קירות.
- ג. לפרק חיפוי לאורך צינור ביוב של אסלה וחיפוי סביב צינור ביוב משותף, עד לגובה של כ-20 ס"מ לפחות מעל פני ריצוף החדר.
- ד. לחשוף ולבדוק חיבורי צנרת דלוחין וביוב. לבצע עבודות תיקון או החלפת הצנרת, בהתאם לממצאים.
- ה. לבצע רולקות בטון במפגשי רצפת בטון/ קירות, לבטון סביב צינורות דלוחין ולצקת הגבהת בטון/ קוביית בטון סביב צינור ביוב משותף, בגובה של כ-10 ס"מ מעל רצפת בטון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ו. לבצע עבודות איטום, באמצעות מריחת יסוד ו-2 שכבות חומר איטום ביטומני, כך שחומר האיטום יעלה על גבי הקירות עד לגובה כ-15 ס"מ מעל פני הריצוף.
- ז. לאחר ייבוש סופי של חומר האיטום (בהתאם להוראות היצרן), לבצע בדיקת הצפת מים ברצפת החדר, במשך 72 שעות.
- ח. להשלים ריצוף וחיפוי קירות, להרכיב כלים סניטרים ומקלחון.
- ט. לאטום סביב ברז "אנטרפון" וסביב אביזר "נקודת מים" בקיר פינת המקלחת.

הליקויים בחדר שירות בדירת הנתבעים:

24. בסעיף 12.3 לחוות הדעת קבע המומחה שלצורך תיקון הליקוי בחדר השירות בדירתם, על הנתבעים לחשוף חיבורי צנרת דלוחין וביוב מתחת לריצוף, ובהתאם לממצאים שיתגלו, לבצע עבודות תיקון או לחלופין, להחליף את הצנרת.

הליקויים בחזית הבניין באזור מסתורי כביסה של דירות הצדדים:

25. בסעיף 12.4.1 פירט המומחה מהן העבודות שעל הנציגות לבצע לצורך איטום הסדקים האנכיים שנמצאו:

- א. לפרק רצועות טיח לאורך הסדקים.
- ב. לחרוץ סדקים באמצעות דיסק חשמלי.
- ג. למרוח שכבת יסוד מסוג "סיקה פריימר 3N" ולאטום סדקים באמצעות מסטיק איטום פוליאורטני מסוג "סיקה פלקס 11FC" או ש"ע.
- ד. לתקן טיח וצבע.

26. בסעיף 12.4.2 פירט המומחה מהן העבודות שעל הנתבעים לבצע לצורך איטום צנרת מיזוג אוויר בדירתם:

- א. לבטן חור בקיר, סביב הצנרת.
- ב. לאחר ייבוש הבטון, לאטום סביב הצנרת, באמצעות מריחת שכבת יסוד מסוג



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**"סיקה פריימר N3" ולאטום באמצעות מסטיק איטום פוליאורטני מסוג
"סיקה פלקס 11FC" או ש"ע.**

נזקי הרטיבות בדירת התובעת

27. בסעיף 13 לחוות דעתו פירט המומחה מהן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת:

- א. להשלים חיפוי צינור ביוב משותף בחדר רחצה הורים.
- ב. לגרד שכבות צבע וטיח אשר ניזוקו מהרטיבות ועובש.
- ג. לבצע עבודות של טיפול בברזל חלוד ושיקום בטון במוקד הרטיבות בתקרת מזווה חדר שירות.
- ד. בכל האזורים עם כתמי עובש, לגרד שכבות של צבע ושליכט ולשטוף באמצעות חומר אנטיבקטריאלי, כגון: כלור או תמיסת "פונגצ'ק".
- ה. לבצע עבודות שפכטל וצבע. לא להשתמש בחומרים רגישים ללחות, כגון: "שפכטל אמריקאי", "טיח גבס" וכו'.
- ו. מומלץ לצבוע באמצעות צבע מסוג פוליסיד למניעת עובש, כגון: "פוליסיד פלוס" של חברת "טמבור" או "פוליסיד" רגיל בתוספת "משמיד עובש תוסף לצבע" של חברת "יעקובי".

28. בסעיף 14 לחוות הדעת העריך המומחה שעלות תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת היא 9,000 ₪ כולל מע"מ. חלקם היחסי של הנתבעים בסכום זה הוא 97% ובסה"כ 8,730 ₪ כולל מע"מ. חלקה היחסי של הנציגות בסכום זה הוא 3% ובסה"כ 270 ₪ כולל מע"מ.

דיון והכרעה

29. המקור לעילת התביעה שלפניי בהוראת סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**), הקובע בזו הלשון:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- (א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.
- (ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון.

30. בסעיף זה נקבע שחובת בעל דירה וכן חובת נציגות הבית המשותף לתקן ליקוי בדירה או ברכוש המשותף בהתאמה, העלול לגרום נזק לדירתו. מדובר בחובה עצמאית ומוחלטת, ללא קשר לקיומה או להעדרה של חובה נזיקית או חוזית נוספת של צדדים שלישיים לשפות את בעל הדירה הנדרש לתקן את דירתו, ובמנותק מהשאלה, האם הליקוי נובע ממעשיה או ממחדליה של הנציגות או של בעל הדירה האחרת [ראו: תיק (חי') 273/03 גורביץ' נ' סורקיס (נבו 28.4.2004); תיק (חי') ולטמן נ' רכס (נבו 21.2.2005); תיק 155/10 (חי') לנדסברג נ' פרייברג (נבו 23.11.2010)].

31. לנוכח המחלוקת בין הצדדים אשר למקור הרטיבות בדירת התובעת, מונה המומחה ניקלשפארג לצורך איתור הליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת, ומתן המלצות לתיקונם, ככל שיימצאו.

32. הלכה היא כי חוות דעת מומחה אינה כובלת את שיקול דעתו של בית המשפט [ע"א 402/85 מרקוביץ' נ' עיריית ראשון לציון, פ"ד מא(1) 133, 139 (1987)]. עם זאת, בית המשפט לא יסטה ממסקנות מומחה שמונה על-ידו בהעדר סיבה משמעותית ובולטת לעשות כן [ראו: ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי (נבו 23.4.1990); ע"א 9323/04 מיצר לפיתוח בע"מ נ' שותפות בניין 17 (נבו 23.7.06); 2099/08 עיריית אשקלון נ' תשלו"ז השקעות והחזקות בע"מ (נבו 28.10.10)].

33. הנתבעת הפנתה שאלות הבהרה למומחה; מעבר לכך, לא ביקשו הצדדים לחקור את המומחה על ממצאיו. לאחר בחינת טיעוני הצדדים, ראיתי לאמץ את חוות דעת המומחה ניקלשפארג במלואה, משלא נסתרה על ידי מי מהצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התייחסות לטיעוני הנתבעים בסעיפים 6, 10 ו-11 לסיכומיהם

34. אשר לטענת הנתבעים כי אין בידי המומחה ממצאים המעידים על ליקויים בחיבורי צנרת דלוחין וביוב - יש לדחות את הטענה. בסעיף 5.3 לחוות הדעת ציין המומחה כי בוצעה בדיקת צנרת דלוחין ברצפת **חדר רחצה כללי** באמצעות פיקוק עם בלון מתנפח ומילוי מים בצנרת, בעקבות בדיקה זו נמדדה עלייה משמעותית בשיעור הרטיבות בתקרת חדר רחצה כללי בדירת התובעת: מטווח של 2.1% - 20.9% (מצב יבש) לשיעור של 71.8% (רטיבות פעילה). נוסף לבדיקה זו בוצעה בדיקת המטרת מים בפינת המקלחת בחדר רחצה כללי בדירת הנתבעים, בעקבותיה נמדדה עלייה נוספת בשיעור הרטיבות בתקרת חדר רחצה כללי בדירת התובעת. מבדיקות שערך המומחה לא נמצא ליקוי בצינור ביוב משותף.

35. מבדיקות המומחה, עולה אם כן, שיש ליקוי בצנרת דלוחין ברצפת חדר רחצה כללי, אך רק לאחר חשיפת הצנרת על ידי פירוק מקלחון, כלים סניטריים, המרצפות וכיוצ"ב, ניתן יהיה לקבוע מהי הדרך לתיקון הליקוי – תיקון הצנרת או החלפתה. לכן יש לדחות את טענת הנתבעים כי לא נמצאו ליקויים, וכי יש לפתוח את הרצפה "כדי לחפש אחריהם". לא כך עולה מחוות הדעת.

36. הדברים נכונים גם ביחס לליקויים **בחדר רחצה הורים**, גם לגביהם המליץ המומחה "לחשוף ולבדוק חיבורי צנרת דלוחין וביוב". בסעיף 3.2 ו' לחוות הדעת ציין המומחה כי בחדר רחצה הורים בדירת התובעת יש סימני רטיבות ועובש בתקרה ובחלקם העליון של הקירות, בעיקר ליד צינור ביוב משותף. בסעיף 6 לחוות הדעת פירט המומחה אלו בדיקות ערך וציין שבדיקת צנרת דלוחין (באמצעות פיקוק עם בלון מתנפח ומילוי מים בצנרת), גרמה לעלייה מזערית בשיעור הרטיבות בתקרת חדר רחצה הורים בדירת התובעת. בדיקה שבוצעה בצינור ביוב משותף לא העלתה שהוא לקוי. בדיקה נוספת שערך המומחה, באמצעות המטרת מים בפינת חדר רחצה הורים בדירת הנתבעים, הביאה לעלייה בשיעור הרטיבות בתקרת חדר רחצה הורים בדירת התובעת, סמוך לצינור ביוב משותף (בשיעור של עד 61.8%).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. בסעיף 12.2 א' לחוות הדעת המליץ המומחה על ביצוע העבודות שפורטו בסעיף 12.1 לחוות הדעת, בכללן ההמלצה "לחשוף ולבדוק חיבורי צנרת דלוחין וביוב". לנוכח קביעת המומחה כי במהלך בדיקות שביצע בצנרת דלוחין **בחדר רחצה הורים** נמדדה עלייה בשיעור הרטיבות, הרי שיש ליקוי בצנרת דלוחין גם בחדר רחצה הורים, שאופן תיקונו יתברר לאחר חשיפת הצנרת, בדומה לליקוי שבחדר רחצה כללי בדירת הנתבעים.

התייחסות לטיעוני הנתבעים בסעיפים 8-9 לסיכומיהם

38. יש לדחות טענת הנתבעים בסעיף 8 לסיכומיהם. המומחה פירט בסעיפים 11.1-11.4 מהם הליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת. בסעיפים 5-9 לחוות דעתו פירט אילו בדיקות ביצע, שהובילו למסקנתו ביחס לליקויים אלו. הסיבה להיווצרות הליקוי בדירת הנתבעים, אינה נדרשת לצורך הכרעה בתיק שלפניי.

39. כמו כן יש לדחות את טענת הנתבעים כי רצפה ותקרה בין שתי דירות הם רכוש משותף, ובמקרה דנן האחריות לתקנם חלה על הקבלן שבנה את הבניין. האחריות לתחזוקת הרצפה והצנרת המשמשת את דירת הנתבעים חלה עליהם. טענת הנתבעים בדבר אחריותו של הקבלן לביצוע האיטום, גם אם נכונה היא, אינה רלבנטית בהליך שלפניי (ראו סעיף 30 לעיל). הדברים נכונים גם ביחס לנטען בסעיפים 9 ו-12 לסיכומי הנתבעים.

40. במאמר מוסגר, הפניית הנתבעים לתגובת התובעת מתאריך 25.08.22 המוכיחה לשיטתם שלא קיימים ליקויים בדירתם, זאת לנוכח הודאת התובעת לכאורה בהפסקת הנזילה – אין ממש בטענה. ראשית, אין באמור בהודעה הנ"ל לסתור את ממצאי המומחה. שנית, הודעת התובעת הוגשה כתגובה לבקשה שהגישו הנתבעים, שלא למנות מומחה מטעמי, הואיל ולדבריהם **"מאז שביצענו את הוראת המאתר לסגור את המקלחת של הילדים כי הנזילה הופסקה בדירתה"**, עם כל הכבוד, אין באמור להוכיח שהליקוי תוקן. בהקשר הדברים אפנה למכתב שהוצג על ידי התובעת בדיון שהתקיים בתאריך 19.09.22 התומך בדבריה בדיון, כי בשנת 2018 תוקנו הנזקים בדירתה אך לא בוצע תיקון של הליקויים, כפי שנטען על ידי הנתבעים בסיכומיהם (בסעיף 4).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. עיינתי ביתר טענות הנתבעים בסיכומיהם, ולא מצאתי שיש בהם לסתור את חוות דעת המומחה או להועיל לבירור המחלוקת שלפניי, ולכן לא מצאתי להתייחס אליהן.

42. לסיכום, משלא נסתרה חוות דעת המומחה המוסכם, ניתן בזאת צו עשה המורה לנתבעים לתקן את הליקויים בדירתם בהתאם לחוות דעת המומחה, וכמפורט בסעיפים 22-24 ו-26 לעיל, וזאת לא יאוחר מיום 01.05.23.

43. כמו כן ניתן צו עשה נגד הנציגות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף בהתאם לחוות דעת המומחה, וכמפורט בסעיף 25 לעיל, וזאת לא יאוחר מיום 01.05.23.

44. העבודות כולן, תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. אין לבצע תיקונים בניגוד להוראות פסק דין זה.

45. בשל טיב העבודות שנדרש לבצע בדירת הנתבעים, הכוללים בין היתר בדיקת הצפה, והערת המומחה בסעיף 12.1 ד' כי דרך תיקון הליקוי בצנרת דלוחין תיקבע לאחר פירוק מקלחון, כלים סניטריים וכיוצ"ב, אז תיחשף הצנרת וניתן יהיה לבדקה, וכן לנוכח הערת המומחה בסעיף 12.5 לחוות הדעת, שחלק מפרטי העבודות עשוי להשתנות לאחר עבודות הפירוק, אני מורה שהעבודות בדירת הנתבעים תבוצענה בפיקוחו של המומחה ניקלשפארג. הנתבעים יישאו בעלויות הפיקוח. על הנתבעים לפנות למר ניקלשפארג בתוך 7 ימים ממועד קבלת פסק הדין עם העתק של פסק הדין ולשלם לו את שכרו עבור הפיקוח, בתוך 7 יום ממועד הדרישה. הנתבעים יתאמו עם המומחה את מועד התחלת ביצוע העבודות, כך שהמומחה יוכל לפקח עליהן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. בתוך 10 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם, ימציאו הנתבעים לתובעת אישור בכתב מאת מר ניקלשפארג, בדבר השלמת ביצוע העבודות בהתאם לפסק דין זה.

47. בתוך 10 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, תמציא הנציגות לתובעת אישור מאיש המקצוע שביצע את העבודה, בדבר ביצוע התיקונים לפי המלצות המומחה, כפי שפורטו בחוות הדעת.

48. בתוך 30 יום מהיום ישלמו הנתבעים והנציגות לתובעת את חלקם היחסי בהוצאות תיקון הנזקים בדירת התובעת כמפורט בסעיף 28 לעיל: הנתבעים ישלמו 8,730 ₪ והנציגות תשלם 270 ₪.

49. התובעת לא תתקן את נזקי הרטיבות בדירתה (תיקוני טיח וצבע), אלא לאחר השלמת העבודות ברכוש המשותף ובדירת הנתבעים כמפורט לעיל. התובעת תעביר לנתבעים ולנציגות אסמכתא בדבר תיקון נזקי הרטיבות בדירתה.

50. לנוכח תוצאת פסק-הדין, אשר משמעה קבלת טענות התובעת לקיומם של נזקים בדירתה שמקורם בדירת הנתבעים וברכוש המשותף, ראיתי לפסוק לתובעת הוצאות משפט בסך 5,429 ₪ לפי החישוב הבא: 669 ₪ בגין האגרה ששולמה; 4,760 ₪ בגין חלקה של התובעת בשכר המומחה המוסכם. לא נפסק פיצוי בגין יתר הסכומים בהעדר אסמכתאות (ראו: תקנה 155(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018). אין לתת צו נוסף לחיוב הנתבעים בהוצאות שהוטלו עליהם בהחלטה מיום 1.12.22. יתר הסכומים שהתבקשו, נמחקים משמדובר בסעדים נזיקיים שאינם בסמכות המפקח על רישום מקרקעין [ראו: ד"נ 20/73, **שמע נ' סדובסקי** פד"י כח (1) 730 (1974); ע"א 664/71 **נקר פ"מ ע"ח** 130 וכן ע"א 458/69 **שליט נ' גולדברג** פ"ד כ"ד (1) 231]. כמו כן ראיתי לפסוק לתובעת שכר טרחת עורך דין בסך 7,000 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/61/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

51. אני מורה שבתוך 30 יום מהיום ישלמו הנתבעים לתובעת את סכום ההוצאות הכולל שנפסק בסך 12,429 ₪. משלא ישולם הסכום במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום בפועל.

52. בקביעת סכום ההוצאות לקחתי בחשבון בין היתר את התנהלות הצדדים בתיק כפי שעולה מההחלטות שניתנו בתיק, את נושא המחלוקת, את חלוקת האחריות שנקבעה על ידי המומחה בסעיף 14 לחוות הדעת, ואת הסכום ששילמה הנציגות למומחה המוסכם. ניתן ביטוי גם להוצאות שהושתו על הנתבעים לאורך ניהול ההליך.

מזכירות תמציא העתק מפסק הדין לצדדים ותסגור את התיק שלפניי.

ניתן ביום ו' ניסן תשפ"ג, 28 במרץ 2023, בהעדר הצדדים.

עִינַת מִיָּדוֹן בִּלּוֹם

מפקחת על רישום מקרקעין